

山东省人民代表大会常务委员会公告

(第 131 号)

山东省人民代表大会常务委员会关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规的决定已于 2016 年 3 月 30 日经山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过,现予公布,自公布之日起施行。

山东省人民代表大会常务委员会

2016 年 3 月 30 日

山东省人民代表大会常务委员会 关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件 地方性法规的决定

2016 年 3 月 30 日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过

根据国家法律的修改和国务院关于加快行政审批制度改革的统一部署和要求,山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议决定对《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规作如下修改:

一、山东省海洋环境保护条例

(一) 将第二十二条第一款修改为:

“新建、改建、扩建海岸工程建设项目的,应当按照国家规定将海岸工程项目环境影响报告书或者环境影响报告表、环境影响登记表(以下简称环境影响评价文件)报环保部门批准。环保部门在批准环境影响报告书之前,应当征求海洋与渔业、海事部门和军队环境保护部门的意见。”

(二) 删去第二十五条中的“环保部门在批准海岸工程项目环境影响评价

文件”

(三) 将第三十三条第二项修改为:
“海岸、海洋工程环境影响评价文件批准、
核准前未依法征求有关部门意见的;”

二、山东省信息化促进条例

删去第二十八条第一款。

三、山东省风景名胜区管理条例

(一) 将第二十八条修改为:“在风景
名胜区内从事本条例第二十七条禁止范
围以外的建设活动,应当经风景名胜区管
理机构审核后,依照有关法律、法规的规
定办理审批手续。

在国家级风景名胜区内修建缆车、索
道等重大建设工程,项目的选址方案应当
报省住房城乡建设主管部门核准;在省级
风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设
工程,项目的选址方案应当报设区的市住
房城乡建设主管部门核准。”

(二) 删去第二十九条、第三十条。

(三) 删去第三十二条第一款中的
“建设项目的设计方案,必须经建设行
政主管部门审查同意”。

(四) 将第四十七条修改为:“违反
本条例的规定,在风景名胜区内从事禁止
范围以外的建设活动,未经风景名胜区管
理机构审核的,由风景名胜区管理机构责
令停止建设、限期拆除,对个人处二万元
以上五万元以下的罚款,对单位处二十万

元以上五十万元以下的罚款。”

四、泰山风景名胜区保护管理条例

(一) 将第十八条修改为:“在泰山
风景名胜区内进行各项建设,应当经泰山
风景名胜区管理机构审核后,依照有关法
律、法规的规定办理审批手续。

在泰山风景名胜区内修建缆车、索道
等重大建设工程,项目的选址方案应当报
省住房城乡建设主管部门核准。”

(二) 删去第十九条。

(三) 删去第二十条第二款。

(四) 将第三十五条修改为:“违反
本条例的规定,在泰山风景名胜区内从事
禁止范围以外的建设活动,未经泰山风
景名胜区管理机构审核的,由泰山风景名
胜区管理机构责令停止建设、限期拆除,
对个人处二万元以上五万元以下的罚款,
对单位处二十万元以上五十万元以下的罚
款。”

(五) 删去第三十六条、第三十七条。

五、山东省燃气管理条例

删去第十七条第一款中的“或者单位
为内部生产”。

六、山东省行政性事业性收费管理条例

(一) 删去第十四条、第十五条、第
二十一条第三项、第二十二条第五项。

(二)将第十七条修改为:“行政性、事业性收费单位应当按照国家有关规定,在经办场所和营业场所的醒目部位公布收费项目和收费标准,自觉接受社会监督。”

(三)删去第二十一条第四项中的“《收费许可证》”。

七、山东省计量条例

(一)删去第十九条。

(二)删去第四十七条第一项。

(三)删去第四十七条第六项、第七项中的“校准”。

八、山东省就业促进条例

将第三十五条第二款修改为:“设立职业中介机构应当在工商行政管理部门办理登记后,向县级以上人民政府人力资源社会保障部门申请行政许可。”

九、山东省文物保护条例

(一)将第二十二条修改为:“非国有不可移动文物有损毁危险,所有人不具备修缮能力的,可以向当地人民政府申请帮助修缮。符合帮助修缮条件的,当地人民政府应当给予帮助。接受帮助修缮的非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的,应当根据其级别报经相应的文物行政部门备案,并退还修缮费用。”

(二)将第四十七条第一款修改为:“拍卖文物或者联合拍卖文物的拍卖企业,应当取得省人民政府文物行政部门颁发的文物拍卖许可证。”

本决定自公布之日起施行。

《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规,根据本决定作相应修改并对个别文字进行修改,重新公布。

山东省海洋环境保护条例

2004年9月23日山东省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议通过 根据2012年1月13日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议关于修改《山东省环境噪声污染防治条例》等二十五件地方性法规的决定第一次修正 根据2016年3月30日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规的决定第二次修正

第一条 为了保护和改善海洋环境,保护海洋资源,防治污染损害,维护生态平衡,保障人体健康,促进经济和社会的

可持续发展,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等法律、法规,结合本省实际,制

第八章 法律责任

第三十九条 违反本条例规定，未取得资质证书或者超出资质等级许可范围承揽信息工程的，由县级以上人民政府信息化主管部门责令其限期改正；有违法所得的，没收违法所得，并可处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款；没有违法所得的，处以一万元以上十万元以下的罚款。

第四十条 违反本条例规定，未取得电子认证服务许可证从事电子认证服务活动的，由省人民政府信息化主管部门根据国家有关规定处理。有违法所得的，没

收违法所得；违法所得三十万元以上的，处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，处以十万元以上三十万元以下的罚款。

第四十一条 信息化主管部门及其他有关部门的工作人员不依法履行监督管理职责，或者有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九章 附 则

第四十二条 本条例自 2008 年 1 月 1 日起施行。

山东省风景名胜区管理条例

2001 年 12 月 7 日山东省第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 根据 2004 年 5 月 27 日山东省第十届人民代表大会常务委员会第八次会议关于修改《山东省实施〈中华人民共和国标准化法〉办法》等五件地方性法规的决定第一次修正 根据 2016 年 3 月 30 日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规的决定第二次修正

第一章 总 则

第一条 为加强风景名胜区规划、建设和管理，有效保护和合理开发利用风景名胜资源，根据法律、行政法规的有关规定，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本条例适用于本省行政区域

内风景名胜区的设立、规划、保护、建设和其他管理。

第三条 本条例所称风景名胜区，是指风景名胜资源比较集中、自然环境优美、具有一定规模和游览条件，经县级以上人民政府审定命名、划定范围，供人们游览、观赏、休闲和进行科学文化教育活动的

区域。

第四条 风景名胜区管理必须贯彻可持续发展战略，正确处理资源保护与开发利用的关系，坚持严格保护、统一管理、合理开发、永续利用的原则。

第五条 省人民政府住房城乡建设主管部门主管全省的风景区工作，设区的市、县级人民政府住房城乡建设主管部门主管本行政区域内风景名胜区工作；跨行政区域的风景区的建设规划，由其共同的上级人民政府住房城乡建设主管部门管理。

发展改革、文物、旅游、宗教、公安、林业、环境保护、国土资源、价格等部门按照各自的职责，共同做好风景名胜区管理工作。

第六条 县级以上人民政府可以根据需要设立风景名胜区管理机构，按照本条例规定和人民政府确定的职责具体负责风景名胜区管理工作。

设在风景名胜区的所有单位，必须服从风景名胜区管理机构的统一管理，并接受其上级主管部门领导或者业务指导。

第七条 各级人民政府应当把风景名胜区发展规划纳入国民经济和社会发展规划，并加大对风景名胜区保护、规划和建设等方面的投入。

第八条 省和设区的市人民政府应当按照资源共享、设施共用、环境共保的原则，对风景名胜区进行统筹规划，科学管理。

— 260 —

第二章 设立

第九条 风景名胜区按其观赏、科学、文化、教育价值和环境质量、规模及游览条件，划分为国家重点风景名胜区、省级风景名胜区和市、县级风景名胜区。

第十条 设立风景名胜区，由住房城乡建设主管部门会同有关部门、组织专家进行风景名胜资源调查、评价，并按下列程序报批：

（一）国家重点风景名胜区，由省人民政府提出设立申请和风景名胜资源评价报告，报国务院审定公布；

（二）省级风景名胜区，由设区的市人民政府提出设立申请和风景名胜资源评价报告，报省人民政府审定公布，并报国务院住房城乡建设主管部门备案；

（三）市、县级风景名胜区，由设区的市、县（市）住房城乡建设主管部门提出设立申请和风景名胜资源评价报告，报同级人民政府审定公布，并报省人民政府住房城乡建设主管部门备案。

第十一条 风景名胜区的风景名胜资源发生重大变化，不再具备该等级风景名胜区条件的，应当降低该风景名胜区的等级；已不具备风景名胜区条件的，应当撤销该风景名胜区。

第十二条 因风景名胜区设立影响区域内有关单位和个人生产、工作、生活的，当地人民政府应当根据经批准的风景区

区规划,组织有关部门采取措施,予以妥善解决。

第三章 规 划

第十三条 风景名胜区经审定公布后,所在地人民政府应当组织住房和城乡建设主管部门或者当地人民政府直属的风景区管理机构、有关部门及时编制风景名胜区规划;具体编制任务应当委托具有相应资质等级的规划设计单位承担。

第十四条 风景名胜区规划分为总体规划和详细规划。

总体规划的内容包括:风景名胜区基础资料与现状分析,风景资源评价,风景名胜区范围、性质和发展目标,分区结构与布局,旅游环境容量和游人规模预测,生态保护、基础设施、土地利用等专业规划。

详细规划的内容包括:景区特色,景点保护、建设方案,安全管理、环境保护、旅游服务和其它基础设施布局,以及重要景观建筑的方案设计等。

第十五条 编制风景名胜区规划应当符合下列要求:

(一)依据资源特征、环境条件、历史情况、现状特点以及国民经济和社会发展趋势,统筹兼顾、综合安排;

(二)严格保护自然与文化遗产,保持风景名胜区原有特色,维护生物多样性和生态良性循环,防止风景名胜区人工化、城市化、商业化,防止污染和其他公害;

(三)充分发挥景源潜力,展现风景

游览欣赏主体,使风景名胜区有度有序持续发展;

(四)综合权衡风景名胜区环境、社会、经济三方面的综合效益,正确处理风景名胜区自身健康发展与社会需求之间的关系;

(五)与区域规划、城市总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划、旅游规划等相关规划相互协调。

编制风景名胜区规划应当广泛征求有关部门、专家和人民群众的意见,进行多方案的比较和论证。

第十六条 风景名胜区规划按照下列规定审批:

(一)国家重点风景名胜区总体规划,由设区的市人民政府报省人民政府审查同意后,报国务院审批;详细规划由设区的市人民政府审查同意后,报省人民政府住房和城乡建设主管部门审批;

(二)省级风景名胜区总体规划,由设区的市人民政府审查同意后,报省人民政府审批;详细规划由设区的市人民政府审批,报省人民政府住房和城乡建设主管部门备案;

(三)市、县级风景名胜区的总体规划和详细规划,由同级人民政府审批。

跨行政区域的风景区规划,按行政区划分别组织编制,并报其共同的上级人民政府住房和城乡建设主管部门统一协调后,按前款规定程序分别报批。

第十七条 风景名胜区管理机构应当

按照风景名胜区规划界定的范围,标明界区,设立界碑。

第十八条 在风景名胜区规划实施过程中,需要对风景名胜区性质、发展规模、总体布局、用地及功能分区、规划期限等内容作重大修改的,必须按规定程序报原批准机关审批;需要对规划作局部调整的,应当报原批准机关备案。

第四章 保 护

第十九条 风景名胜区管理机构应当建立健全保护制度,配备相应的管理人员及设施,落实保护措施和责任。

第二十条 对风景名胜区按其景观价值和保护需要,实行四级保护:

(一)一级保护区内可以设置必需的步行游赏道路和相关设施,不得建设与风景名胜区保护无关的设施;

(二)二级保护区内应当限制与风景游赏无关的建设;

(三)三级保护区内可以建设符合规划要求、与风景环境相协调的设施;

(四)四级保护区内应以绿化为主,可以建设符合规划要求、与旅游服务配套的基础设施。

一、二、三、四级保护区范围由风景名胜区管理机构依据风景名胜区规划详细标定。

第二十一条 对风景名胜资源按下列规定进行保护:

(一)建立古建筑、古园林、碑碣石

刻及其他历史遗址、遗迹等文物古迹档案、划定保护范围、设立标志,并落实避雷、防火、防洪、防震、防蛀、防腐、防盗等措施;

(二)保护植被、加强绿化,维护生态平衡,落实环境保护、护林防火和病虫害防治措施,并对重要景区、景点实施定期封闭轮休;

(三)对古树名木登记造册,落实保护复壮措施;

(四)划定生态保护区域,保护野生动植物及其栖息、生长环境;

(五)加强对地表水和地下水的管理,防止水体污染。

第二十二条 未经相关行政主管部门批准,不得在风景名胜区从事下列活动:

(一)刻字立碑、设立雕塑;

(二)捶拓碑碣石刻;

(三)恢复、建造、设立宗教活动场所或者塑造佛像、神像等宗教标志物;

(四)采伐树木、挖掘树桩(根)、放牧、采集药材和动植物标本;

(五)占用林地、土地或者改变地形地貌;

(六)筑路、围堰筑坝、截流取水。

相关行政主管部门在依法定程序批准前,应当征求风景名胜区管理机构的意见。

本条第一款第一项,属于国家重点风景名胜区的,由省人民政府批准;属于省级风景名胜区和市、县级风景名胜区的,由设区的市人民政府批准。

第二十三条 任何单位和个人不得在风景名胜区从事下列活动:

(一) 出让或者变相出让风景名胜资源;

(二) 开山、采石、建坟等;

(三) 损坏文物古迹;

(四) 砍伐、损毁古树名木或者擅自砍伐树木;

(五) 捕猎野生动物和采集珍贵野生植物或者破坏野生动植物栖息、生长环境;

(六) 在主要景点设置商业广告;

(七) 在非指定地点倾倒垃圾、污物;

(八) 在禁火区内吸烟、生火、烧香点烛、燃放烟花爆竹。

第二十四条 风景名胜资源属国家所有。

风景名胜资源实行有偿使用制度,具体办法由省人民政府制定。

第二十五条 对风景名胜区的国家专项拨款、地方财政拨款、国内外捐助以及风景名胜资源有偿使用收益,必须专款专用。

风景名胜区内宗教寺庙的各种专项收入以及捐赠的使用,按国家有关规定执行。

第五章 建设

第二十六条 在风景名胜区从事各项建设活动,必须按照风景名胜区规划进行。

第二十七条 在风景名胜区不得开办工矿企业,不得建设铁路、站场、仓库、

医院等破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施;在一、二、三级保护区内不得建设各类开发区、度假区。

风景名胜区所在地人民政府应当对原有建筑物进行清理整顿,对不符合风景名胜区规划要求的建筑物限期拆除或者外迁。

第二十八条 在风景名胜区内从事本条例第二十七条禁止范围以外的建设活动,应当经风景名胜区管理机构审核后,依照有关法律、法规的规定办理审批手续。

在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程,项目的选址方案应当报省住房城乡建设主管部门核准;在省级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程,项目的选址方案应当报设区的市住房城乡建设主管部门核准。

第二十九条 严禁在风景名胜区规划批准前或者违反经批准的风光名胜区规划建设索道、缆车等重大建设项目。

第三十条 风景名胜区建设项目的設計任务,由具备相应资质的设计单位承担。

建设项目的设计布局、高度、体量、造型和色彩等,必须保持风景名胜区原有特色,并与周围景观和环境相协调。

第三十一条 风景名胜区建设项目的施工任务,由具备相应资质的施工单位承担。

施工场地应当文明整齐,不得乱堆乱放。位于游览区内的施工场地应当设立围栏,确保游览安全。

建设项目竣工验收合格后,施工单位应当清理施工场地,并由建设单位负责恢复植被。

第六章 其他规定

第三十二条 风景名胜区管理机构应当建立健全风景名胜区管理制度,对风景名胜区的规划、建设和保护进行综合监督检查,加强治安和安全管理,维护风景名胜区的正常管理秩序。

第三十三条 风景名胜区管理机构应当在风景名胜区入口处、景点和游客集中的区域设置规范的风景区景点说明、地名标志、指路牌,在险要地段和部位设置必要的安全设施和警示牌,定期对车、船、索道、缆车等交通游览设施进行检查和维护,及时排除危岩险石和其他不安全因素,并根据风景名胜区的容量和条件调控游人规模,确保游览者安全。

第三十四条 风景名胜区的所有单位、居民和进入风景名胜区的游人,必须遵守风景名胜区的各项管理规定,爱护景物、设施,保护环境,不得破坏风景名胜资源或者擅自改变其形态。

车辆进入风景区,应按规定的路线行驶,在规定的地点停放。

第三十五条 在风景名胜区从事商业、食宿、广告、娱乐、专线运输等经营活动的单位和个人,必须依法办理有关手续后,方可在风景名胜区管理机构确定的地点和划定的范围从事经营活动。

相关行政主管部门在审批前,应征求风景名胜区管理机构的意见。

第三十六条 风景名胜区管理机构应当建立健全消防制度,明确职责,完善消防设施。

第三十七条 风景名胜区的单位和个人,应当负责指定区域内的清扫保洁工作。

风景名胜区生活或者生产经营所排污水,必须达到国家规定的污水排放标准。

第三十八条 风景名胜区实行售票的,必须严格执行价格管理的有关规定,不得随意提高或者降低价格主管部门确定的门票价格。

第七章 法律责任

第三十九条 违反本条例规定,法律、法规已有规定的,依照相关法律、法规处罚;法律、法规没有规定的,依照本条例的规定予以处罚。

第四十条 住房城乡建设主管部门或者风景名胜区管理机构违反本条例规定违章建设、毁损景物的,由上级住房城乡建设主管部门责令限期改正,恢复原状,可并处五万元以下罚款;不能恢复原状的,可并处十万元以下罚款。对直接负责的主管人员和有关责任人员给予行政处分。

第四十一条 违反本条例第二十二条第一款第一项规定的,由风景名胜区管理机构或者住房城乡建设主管部门责令停止违法行为,限期补办手续,并可处五万元以下罚款。

第四十二条 违反本条例第二十三条第一项规定，出让或者变相出让风景名胜资源的，由住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令改正，并按照各自职责予以处罚。

第四十三条 违反本条例第二十三条第二项至第八项规定的，由风景名胜区管理机构或者其他有关部门责令停止违法行为，限期恢复原状，可并处五万元以下罚款；造成风景名胜资源损害的，依法予以赔偿。

第四十四条 违反本条例第二十七条第一款规定的，由住房城乡建设主管部门或者风景名胜区管理机构责令拆除违章建筑、限期迁出、恢复原状，并按建筑面积处每平方米三十元以下罚款；不能恢复原状的，按建筑面积处每平方米二百元以下罚款。对直接负责的主管人员和有关责任人员给予行政处分。

第四十五条 违反本条例的规定，在

风景名胜区内从事禁止范围以外的建设活动，未经风景名胜区管理机构审核的，由风景名胜区管理机构责令停止建设、限期拆除，对个人处二万元以上五万元以下的罚款，对单位处二十万元以上五十万元以下的罚款。

第四十六条 违反本条例规定，未在风景名胜区管理机构确定的地点和划定的范围内从事经营活动的，由风景名胜区管理机构给予警告，没收违法所得，责令限期改正，可并处五千元以下罚款。

第四十七条 人民政府和住房城乡建设主管部门、风景名胜区管理机构和其他有关部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚未构成犯罪的，依法给予行政处分。

第八章 附 则

第四十八条 本条例自 2002 年 2 月 1 日起施行。

泰山风景名胜区保护管理条例

2000 年 10 月 26 日山东省第九届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过 根据 2016 年 3 月 30 日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议关于修改《山东省海洋环境保护条例》等九件地方性法规的决定修正

第一章 总 则

第一条 泰山是国家重点风景名胜

区、世界自然和文化遗产。为加强泰山风景名胜区管理，有效保护和合理开发利用风景名胜资源，根据国家有关法律、